Libertad y Orden
República de Colombia
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA –

AUTO N° **01092**

(28 de febrero de 2023)

“POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

La Coordinadora del Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales adscrita a la Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA

En uso de las facultades legales establecidas en la Ley 99 de 1993, en la Ley 1333 de 2009, así como de las conferidas por el Decreto Ley 3573 de 2011, modificado por el Decreto 376 de 2020 y de acuerdo con las funciones asignadas en la Resolución No. 254 de 2021, modificada por la Resolución No. 404 de 2022 y el artículo 1 de la Resolución No. 155 de 2022, y

CONSIDERANDO:

La Constitución Política de Colombia establece el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger su diversidad e integridad (artículo 79), planificando “(…) el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución” además de “(...) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados” (artículo 80).

La Carta Política señala como obligación del Estado y de las personas, el proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación (artículo 8 CN), los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano (numeral 8 del artículo 95 CN) y determina que “(…) la propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica” (artículo 58 CN).

La Ley 1333 de 2009 “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, determina la titularidad de la potestad sancionatoria ambiental en el Estado, a través de las autoridades ambientales de acuerdo con sus respectivas competencias, y define en su artículo 5 como infracción ambiental “(…) toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil”.

El Decreto Ley 3573 de 2011 creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en adelante ANLA, como una Unidad Administrativa Especial del orden nacional, con autonomía administrativa y financiera, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

Ambiente y Desarrollo Sostenible en adelante MADS y le asignó, entre otras, la función de otorgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales de competencia del MADS y, de manera expresa, la función de adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009.

I. Competencia

La ANLA es competente para iniciar, adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental, teniendo en cuenta que es la autoridad facultada para otorgar y efectuar seguimiento al instrumento ambiental del presente proyecto.

Dicha facultad le fue transferida del MADS, de acuerdo con la desconcentración administrativa prevista en los numerales 1, 2 y 7 del artículo 3 del Decreto Ley 3573 de 2011, en concordancia con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 1333 de 2009, siendo por ende competente para el ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental que pueda derivarse de los hechos sucedidos en ejecución de este proyecto.

En relación con el procedimiento sancionatorio ambiental, en la Resolución No. 254 del 2 de febrero de 2021, modificada por la Resolución No. 404 del 17 de febrero de 2022, emanada de la Dirección General de la ANLA, se asignaron como funciones al Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales las siguientes: "3. Adelantar oportunamente las indagaciones preliminares, investigaciones y/o actuaciones sancionatorias en contra de las personas naturales o jurídicas, (…), 4. (…) suscribir con oportunidad los actos administrativos de impulso y preparatorios, comunicaciones y oficios propios de la actuación preliminar, investigativa y sancionatoria, los de reconocimiento de terceros intervinientes de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 1333 de 2009, así como resolver recursos de reposición contra los autos que niegan pruebas y, las demás actividades administrativas que deban surtirse con ocasión del ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental".

II. Antecedentes

Expediente permisivo LAM3306

2.1. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en adelante MAVDT, a través de la Resolución No. 1579 del 25 de octubre de 2005, le otorgó licencia ambiental a la sociedad Erazo Valencia y Cía. S en C. (hoy Erazo Valencia S.A.S.) para el proyecto "Área de Perforación Exploratoria Bloque Palma" y la ejecución de las actividades exploratorias en el Área de Interés 1, en la vereda Palmarito del municipio de Morales del departamento de Bolívar.

2.2. Por escritura pública No. 4491 del 27 de diciembre de 2006 de la Notaría 55 de Bogotá D.C., inscrita el 19 de enero de 2007 bajo el No. 1103931 del Libro IX, la sociedad Erazo Valencia y Cía. S en C. cambió su nombre por Erazo Valencia S.A. Esta información se encuentra registrada en el Certificado de Existencia y Representación Legal de la empresa.

2.3. La ANLA, mediante el Auto No. 2093 del 28 de mayo de 2015, efectuó seguimiento y control ambiental con fundamento en los hallazgos evidenciados en el Concepto Técnico No. 1024 del 9 de marzo de 2015.

De igual forma, por medio del Auto No. 2997 del 30 de julio de 2015, esta Autoridad Ambiental le otorgó a la sociedad Erazo Valencia S.A. un plazo adicional de tres (3) meses para presentar la información requerida en los artículos primero y segundo del Auto No. 2093 del 28 de mayo de 2015.

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

2.4. Por Acta No. Aa-018 de la Asamblea de Accionistas del 27 de marzo de 2017, inscrita el 3 de abril de 2017 bajo el No. 02203256 del libo IX, la sociedad Erazo Valencia S.A. cambió su nombre por el de Erazo Valencia S.A.S. Esta información se encuentra registrada en el Certificado de Existencia y Representación Legal de la empresa.

2.5. A través del Auto No. 6004 del 18 de diciembre de 2017, la ANLA realizó seguimiento y control ambiental teniendo en cuenta los hallazgos evidenciados en el Concepto Técnico No. 5654 del 15 de noviembre de 2017.

2.6. Mediante el Auto No. 424 del 18 de febrero de 2019, la ANLA efectuó seguimiento y control ambiental a partir del Concepto Técnico No. 6055 del 9 de octubre de 2018.

2.7. La ANLA, por medio del Auto No. 9909 del 15 de noviembre de 2019, realizó seguimiento y control ambiental con fundamento en los hallazgos evidenciados en el Concepto Técnico No. 5170 del 13 de septiembre de 2019.

2.8. Esta Autoridad Ambiental, a través del Auto No. 4559 del 21 de mayo de 2020, efectuó seguimiento y control ambiental teniendo en cuenta el Concepto Técnico No. 2203 del 14 de abril de 2020, en el cual se determinó el estado de cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la inversión forzosa de no menos del 1% y el estado de cumplimiento de las medidas de compensación impuestas.

2.9. En el Acta No. 147 del 28 de abril de 2021 quedó consignado lo concerniente a la reunión mediante la cual la ANLA realizó control y seguimiento ambiental al proyecto "Área de Perforación Exploratoria Bloque Palma", que tiene como titular a la sociedad Erazo Valencia S.A.S. Lo anterior con fundamento en los hallazgos evidenciados en el Concepto Técnico No. 2192 del 28 de abril de 2021.

2.10. Posteriormente, esta Autoridad Ambiental llevó a cabo otra reunión de control y seguimiento ambiental al proyecto "Área de Perforación Exploratoria Bloque Palma", que tiene como titular a la sociedad Erazo Valencia S.A.S.; quedando evidencia de la misma en el Acta No. 560 del 30 de agosto de 2022. Lo anterior con fundamento en la evaluación realizada en el Concepto Técnico No. 5142 del 30 de agosto de 2022.

Expediente sancionatorio SAN0003-00-2023

2.11. Como consecuencia del seguimiento documental realizado el 28 de abril de 2021 al proyecto "Área de perforación exploratoria Bloque Palma", a través del memorando No. 2021261614-3-000 del 1 de diciembre de 2021, el Grupo Medio Magdalena – Cauca – Catatumbo de la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales le remitió al Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales de la Oficina Asesora Jurídica, el Concepto Técnico No. 7100 del 11 de noviembre de 2021. En este insumo se recomendó evaluar la procedencia de ordenar el inicio del procedimiento sancionatorio ambiental en contra de la sociedad Erazo Valencia S.A.S., por posibles incumplimientos de las obligaciones establecidas dentro del instrumento de manejo ambiental, así como a la normativa ambiental que regula la materia.

Más adelante, con el fin de precisar los aspectos solicitados por el Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales mediante el memorando No. 2021280704-3-000 del 23 de diciembre de 2021; a través del memorando No.

2022287722-3-000 del 21 de diciembre de 2022, el Grupo Medio Magdalena – Cauca – Catatumbo remitió el Concepto Técnico No. 7918 del 16 de diciembre de 2022, con el cual se le dio alcance al Concepto Técnico No. 7100 del 11 de noviembre de 2021.

III. Caso concreto

El hecho por el cual se ordena el inicio de esta actuación en contra de la sociedad Erazo Valencia S.A.S. identificada con el NIT No. 860.514.604-5, tienen su origen en el seguimiento documental realizado el 28 de abril de 2021, evaluación que quedó consignada en el Concepto Técnico No. 7100 del 11 de noviembre de 2021 al cual se le dio alcance mediante el Concepto Técnico No. 7918 del 16 de diciembre de 2022. Estos insumos técnicos fueron remitidos por el Grupo Medio Magdalena – Cauca – Catatumbo de la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales al Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales de la Oficina Asesora Jurídica, mediante los memorandos con radicación ANLA No. 2021261614-3-000 del 1 de diciembre de 2022 y 2022287722-3-000 del 21 de diciembre de 2022, respectivamente.

Teniendo en cuenta lo anterior, los conceptos técnicos referidos dan sustento a la decisión que se adopta en el presente acto administrativo, el cual se circunscribe al siguiente:

> **Hecho único:** No presentar los resultados y análisis del monitoreo de agua realizados en los sitios de vertimientos autorizados sobre el Brazuelo del Dique y el rio Magdalena, ni del monitoreo del cuerpo de agua receptor del vertimiento, a través de un laboratorio autorizado con sus respectivos análisis ante la ANLA, incurriendo así en un presunto incumpliendo de lo establecido en el numeral 2 del artículo 3 de la Resolución No. 1579 del 25 de octubre de 2005, el numeral 3 del artículo segundo del Auto No. 2093 del 28 de mayo de 2015, los literales b y c del numeral 2 del artículo primero del Auto No. 6004 del 18 de diciembre de 2017, los numerales 4 y 5 del artículo primero del Auto No. 424 del 18 de febrero de 2019, el numeral 3 del artículo primero del Auto No. 9909 del 15 de noviembre del 2019 y como requerimiento 1 del Acta No. 147 del 28 de abril de 2021 y del Acta No. 560 del 30 de agosto de 2022.

Lo anterior da lugar al presunto incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el permiso de vertimientos que se establecieron en el numeral 2 del artículo 3 de la Resolución No. 1579 del 25 de octubre de 2005; pues, como se verificó, han sido objeto de requerimiento en el numeral 3 del artículo segundo del Auto No. 2093 del 28 de mayo de 2015, los literales b y c del numeral 2 del artículo primero del Auto No. 6004 del 18 de diciembre de 2017, los numerales 4 y 5 del artículo primero del Auto No. 424 del 18 de febrero de 2019, el numeral 3 del artículo primero del Auto No. 9909 del 15 de noviembre del 2019 y como requerimiento 1 del Acta No. 147 del 28 de abril de 2021 y del Acta No. 560 del 30 de agosto de 2022.

- El MAVDT, a través de la Resolución No. 1579 del 25 de octubre de 2005, le otorgó licencia ambiental a la sociedad Erazo Valencia y Cía. S en C. (hoy Erazo Valencia S.A.S.) para el proyecto "Área de Perforación Exploratoria Bloque Palma" y la ejecución de las actividades exploratorias en el Área de Interés 1, en la vereda Palmarito del municipio de Morales del departamento de Bolívar. En el numeral 2 del artículo tercero del mencionado acto administrativo se incluyeron aquellas obligaciones relacionadas con el permiso de vertimientos, así:

> **ARTICULO TERCERO.-** La Licencia Ambiental otorgada lleva implícitos los permisos, concesiones y autorizaciones requeridas para el uso, aprovechamiento y afectación de los siguientes recursos naturales renovables necesarios para la ejecución del proyecto, bajo las siguientes condiciones:
>
> (...)
>
> **2. Permiso de vertimientos**

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

Se autoriza el vertimiento de aguas domésticas e industriales, previamente tratadas, mediante microaspersión sobre vías no pavimentadas y/o vertimiento directo mediante microaspersión sobre el Brazuelo del Dique en los mismos sitios de captación. Previo al vertimiento se establecerá la calidad del agua y se obtendrá la aprobación de la interventoría. El caudal de vertimiento será de 2.35 l/s.

OBLIGACIONES

(…)

- En el Concepto Técnico No. 1024 del 9 de marzo de 2015 que fue acogido mediante el Auto No. 2093 del 28 de mayo de 2015, se señaló en la Tabla No. 7 denominada "Permisos otorgados en la Licencia Ambiental" lo siguiente:

Tabla 7. Permisos Otorgados en la Licencia Ambiental

Permiso	***Acto Administrativo***	***Descripción del permiso otorgado***	***Observación***
Permiso de Vertimientos	*Numeral 2 del Artículo 3 de la Resolución 1579 del 25 de octubre de 2005.*	***Tipo:*** *Vertimiento por microaspersión y/o vertimiento directo.* ***Fuente receptora:*** *Vías no pavimentadas y Brazuelo del Dique* ***Caudal:*** *2.35 Vs* ***Vigencia:*** *Durante la ejecución del proyecto.*	*La Empresa reporta en la información allegada a esta Autoridad mediante radicado No. 4120-E1-48693 del 11 de septiembre de 2014 que realizó vertimientos directos sobre el Brazuelo del Dique, así como en vías de acceso al pozo Plazuelas-1. La Empresa reporta que desde el 10 de mayo hasta el 6 de junio vertió 5025 b/s (0.5 l/s) Los resultados obtenidos a partir de la medición de parámetros in situ, se compararon con los límites establecidos por el Decreto 1594 de 1984 en su artículo 40, encontrando que excepto por el resultado obtenido para la temperatura el día 6 de mayo, para todos los parámetros se obtuvieron niveles por dentro de los rangos permisibles.*

Adicional a lo anterior, en el mismo insumo técnico se indicó que en el radicado ante la ANLA bajo el No. 4120-E1-48693 del 11 de septiembre de 2014:

De igual manera, informa que realizó un monitoreo de caracterización de aguas residuales y cortes de perforación, los días 30 y 31 de mayo de 2013 según las indicaciones de la Guía para el Monitoreo de Vertimientos del Instituto de Hidrología. Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM.

Fue por lo mencionado que, en el numeral 3 del artículo segundo del Auto No. 2093 del 28 de mayo de 2015, se requirió a la sociedad Erazo Valencia S.A. (hoy Erazo Valencia S.A.S.) para que en el término de tres (3) meses, contados a partir de la ejecutoria de este acto administrativo presentara:

ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la Empresa ERAZO VALENCIA S.A., para que en el término de tres (3) meses, contados a partir de la ejecutoria de éste acto administrativo, presente la siguiente información:

(…)

3. Los resultados y análisis del monitoreo de agua realizado en los sitios de vertimientos autorizados sobre el Brazuelo del Dique y el Río Magdalena, en cumplimiento con el numeral 2 del artículo tercero de la Resolución 1579 del 25 de octubre del 2005.

Adicional a ello, la Empresa debe realizar de manera inmediata, un monitoreo del cuerpo de agua receptor del vertimiento, a través de un Laboratorio autorizado, y presentar los resultados con sus respectivos análisis ante esta Autoridad, en el plazo aquí establecido.

- Respecto al referido requerimiento, previa solicitud de la sociedad Erazo Valencia S.A. (hoy Erazo Valencia S.A.S.), mediante el radicado ante la ANLA bajo el No. 2015033368-1-000 del 24 de junio de 2015; esta Autoridad Ambiental le otorgó a la empresa un plazo adicional de tres (3) meses para la presentación de la información solicitada en los artículos primero y segundo del Auto No. 2093 del 28 de mayo de 2015:

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

> **ARTÍCULO PRIMERO.** Otorgar a la empresa ERAZO VALENCIA S.A, un plazo adicional de tres (3) meses para que presente la información requerida en los artículos primero y segundo del Auto 2093 de mayo 28 de 2015, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

Así pues, para presentar la información requerida en los artículos primero y segundo del Auto 2093 del 28 de mayo de 2015, el plazo quedó de seis (6) meses contados a partir del 9 de junio de 2015, siendo esta la fecha de ejecutoria de este acto administrativo.

- Más adelante, la ANLA efectuó seguimiento y control ambiental a través del Auto No. 6004 del 18 de diciembre de 2017, con fundamento en el Concepto Técnico No. 5654 del 15 de noviembre de 2017. En el literal b y c del numeral 2 del artículo primero se indicó:

> **ARTÍCULO PRIMERO. –** Requerir a la empresa empresa [sic] ERAZO VALENCIA S.A, para que en el término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria de este acto administrativo, realice las siguientes actividades y remita los soportes de cumplimiento de las siguientes obligaciones:
>
> (…)
>
> **2. Plan de Desmantelamiento, Abandono y Restauración Final**
>
> (…)
>
> b. Realizar un monitoreo de la calidad del agua superficial del cuerpo receptor de vertimientos, en los términos solicitados en los numeral [sic] 3 del Artículo segundo del Auto 2093 del 28 de mayo de 2015, en relación con los resultados y análisis del monitoreo de agua realizado en los sitios de vertimientos autorizados sobre el Brazuelo del Dique y el Río Magdalena, conforme al numeral 3 del artículo segundo del auto 2093 de 28 de mayo de 2015.
>
> c. Presentar los soportes del monitoreo del cuerpo de agua receptor del vertimiento, a través de un Laboratorio autorizado, y presentar los resultados con sus respectivos análisis, en relación con los soportes correspondientes a los monitoreos de suelos en el área aledaña a la plataforma del pozo Plazuelas 1 y tampoco ha remitido los resultados con los soportes correspondientes donde incluya la acreditación del Laboratorio ante el IDEAM, .conforme al numeral 4 del artículo segundo del Auto 2093 del 28 de mayo de 2015.

- Como consecuencia de lo anterior, mediante el radicado ante la ANLA bajo el No. 2018160139-1-000 del 19 de noviembre de 2018, la sociedad Erazo Valencia S.A.S. dio respuesta a los requerimientos efectuados por esta Autoridad Ambiental a través del Auto No. 6004 del 18 de diciembre de 2017. En lo concerniente específicamente al del literal b y c del numeral 2 del artículo primero señaló que:

> En cuanto al numeral 2, literal b y c, se presentan los resultados de análisis y monitoreos de las fuentes superficiales del Brazuelo El Dique y el Río Magdalena en los puntos de vertimientos se encuentran en (Ver Anexo 6):
>
> - 2.1. Resultados Brazuelo El Dique – (SEP.2006)
> - 2.2. Resultados Brazuelo El Dique – (OCT.2008)
> - 2.3. Resultados Rio Magdalena – (OCT.2008)
> - 2.4. Resultados Rio Magdalena – (NOV.2009)
> - 2.5. Resultados Brazuelo El Dique – (NOV.2009)
> - 2.6. Resultados Rio Magdalena y Acreditación IDEAM MAHT – (MAY.2013)
> - Acreditación IDEAM – ANTEK
>
> Los anteriores documentos fueron relacionados y presentados en la carpeta "Anexos 6_Monitoreos aguas superficiales pto vertimientos".

- Por medio del Auto No. 424 del 18 de febrero de 2019, la ANLA efectuó control y seguimiento ambiental, teniendo en cuenta los hallazgos evidenciados en el Concepto Técnico No. 6055 del 9 de octubre de 2018. En los numerales 4 y 5 del artículo primero

de este acto administrativo se le reiteró a la empresa el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

> **ARTÍCULO PRIMERO.** Reiterar a la sociedad ERAZO VALENCIA S.A.S., para que, una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, dé cumplimiento a las siguientes obligaciones:
>
> (…)
>
> 4. Presentar a esta Autoridad los soportes documentales que evidencien el monitoreo de agua realizado en los sitios de vertimientos autorizados sobre el Brazuelo del Dique y el Río Magdalena, en cumplimiento de la obligación establecida en el Numeral 2 del Artículo Tercero de la Resolución 1579 del 25 de octubre de 2005, en el Numeral 3 del Artículo Segundo del Auto 2093 del 28 de mayo de 2015 y en el Literal b del Numeral 2 del Artículo Primero del Auto 6004 del 18 de diciembre de 2017.
>
> 5. Presentar a esta Autoridad los soportes documentales que evidencien el monitoreo de agua realizado en el cuerpo de agua receptor, incluyendo la acreditación del laboratorio, en cumplimiento de la obligación establecida en el párrafo segundo del Numeral 3 del Artículo Segundo del auto 2093 del 28 de mayo de 2015 y en el Literal c del Numeral 2 del Artículo Primero del Auto 6004 del 18 de diciembre de 2017.

- Luego, mediante el Auto No. 9909 del 15 de noviembre de 2019 que acogió el Concepto Técnico No. 5170 del 13 de septiembre de 2019, en el numeral 3 del artículo primero se le reiteró a la sociedad Erazo Valencia S.A.S. el cumplimiento de las obligaciones contraídas en anteriores actos administrativos, así:

> **ARTÍCULO PRIMERO.** Reiterar a la sociedad ERAZO VALENCIA S. A. S., con NIT 860.514.604-5, el cumplimiento de las obligaciones y medidas ambientales en los términos establecidos en la Licencia Ambiental, relacionados en la parte motiva del presente acto administrativo y que se listan a continuación:
>
> (…)
>
> 3. Presentar los análisis de los monitoreos realizados al cuerpo de agua receptor, en cumplimiento del numeral 3 del artículo segundo del Auto 2093 del 28 de mayo de 2015, los literales b y c del artículo segundo del numeral 2 del artículo primero del Auto 6004 del 18 de diciembre de 2017, y los numerales 4 y 5 del artículo primero del Auto 424 del 18 de febrero de 2019.

- Por otro lado, en el Acta No. 147 del 28 de abril de 2021 quedó registro de lo concerniente a la reunión a través de la cual la ANLA efectuó control y seguimiento ambiental al proyecto, con fundamento en los hallazgos consignados en el Concepto Técnico No. 2192 del 28 de abril de 2021. En el documento mencionado se estableció en el acápite III "DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA", específicamente en la tabla del numeral 3 "PRESENTACIÓN DE CADA REQUERIMIENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DETERMINADO POR LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES, ARGUMENTOS POR PARTE DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL Y DECISIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO DEFINITIVO", se le reiteró como Requerimiento 1:

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

REQUERIMIENTOS REITERADOS		
Reiterar a la sociedad ERAZO VALENCIA S.A.S., el cumplimiento de las siguientes obligaciones y medidas ambientales en los términos establecidos en la Licencia Ambiental y demás actos administrativos del proyecto "Área de Perforación Exploratoria Bloque Palma", listados a continuación:		
REQUERIMIENTOS	**OBSERVACIONES DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL**	**SE MANTIENE EL REQUERIMIENTO ORIGINAL/SE MODIFICA EL REQUERIMIENTO.**
REQUERIMIENTO1 En cumplimiento del numeral 3 del Artículo Segundo del Auto 2093 del 28 de mayo de 2015, los literales b y c del numeral 2 del Artículo Primero del Auto 6004 del 18 de diciembre del 2017, numerales 4 y 5 del Artículo Primero del Auto 00424 del 18 de febrero del 2019 y del numeral 3 del Artículo Primero del Auto 9909 del 15 de noviembre del 2019, presentar: a. Los resultados y análisis del monitoreo de agua realizado en los sitios de vertimientos autorizados sobre el Brazuelo del Dique y el Río Magdalena. b. Un monitoreo del cuerpo de agua receptor del vertimiento, a través de un laboratorio autorizado y presentar los resultados con sus respectivos análisis ante esta Autoridad.	La empresa informa que teniendo en cuenta que se menciona unos incumplimientos de unos monitoreos en unos años determinados, indaga respecto a si para dar respuesta puede manifestar que durante varios años sufrió suspensiones por ola invernal, un periodo de dos a tres años, aproximadamente, en donde no se realizó operación, no pudimos pasar al programa exploratorio posterior, así mismo, el activo que teníamos con la ANH fue devuelto en su momento. Se indaga si se puede dar respuesta a estos requerimientos teniendo en cuenta que podemos allegar la suspensión de operaciones por parte de la ANH. La Ingeniera Gisela, Aclara, junto con la profesional técnica, que no es que no se tengan los monitoreos, es decir, estos se allegaron, lo que brilla por su ausencia, es el análisis a dichos monitoreos respecto a los vertimientos. La compañía informa que se entiende y se acepta el requerimiento.	Se mantiene el requerimiento original.

Para lo concerniente a este requerimiento, en la evaluación realizada en el Concepto Técnico No. 2192 del 28 de abril de 2021, se señaló que mediante el radicado ante la ANLA bajo el No. 2018160139-1-000 del 19 de noviembre de 2018, la sociedad:

> (…) solo incluyo el análisis de los monitoreos para los resultados del 2013 y no ha hecho entrega del análisis de los monitoreos realizados en los otros años, en el cual se detalle la metodología utilizada, condiciones de los cuerpos de agua al momento de la toma de la muestra, un análisis de la tendencia de la calidad del medio en los años en que se efectuaron los monitoreos y demás aspectos que permitan verificar la calidad del vertimiento y de los cuerpos de agua receptores (…).

- Frente a los requerimientos efectuados y consignados en el Acta No. 147 del 28 de abril de 2021, la sociedad Erazo Valencia S.A.S. dio respuesta a través del radicado ante la ANLA bajo el No. 2021233312-1-000 del 27 de octubre de 2021. Particularmente, en lo concerniente al Requerimiento 1 que se le reiteró, indicó que:

> Los resultados de análisis y monitoreos de las fuentes superficiales del Brazuelo El Dique y el Rio Magdalena en los puntos de vertimientos fueron presentados en la comunicación 2018160139-1-000 del 19 de noviembre de 2018 en el anexo 6 de la siguiente manera:
>
> - 2.1 Resultados Brazuelo El Dique - (SEP. 2006)
> - 2.2. Resultados Brazuelo El Dique - (OCT. 2008)
> - 2.3. Resultados Rio Magdalena - (OCT. 2008)
> - 2.4. Resultados Rio Magdalena - (NOV. 2009)
> - 2.5. Resultados Brazuelo El Dique - (NOV. 2009)
> - 2.6. Resultados Rio Magdalena y Acreditación IDEAM MAHT - (MAY. 2013) - Acreditación IDEAM – ANTEK
>
> Sin embargo, de la información suministrada solo se presentó el análisis de los monitoreos realizados en el año 2013, por lo cual en el Anexo 1 Análisis monitoreos de agua de esta comunicación se presentan los análisis de los resultados a los monitoreos presentados de la siguiente manera:

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

- 1.1 Análisis resultados Brazuelo El Dique - (SEP. 2006)
- 1.2 Análisis resultados Brazuelo El Dique - (OCT. 2008)
- 1.3 Análisis resultados Rio Magdalena - (OCT. 2008)
- 1.4 Análisis resultados Rio Magdalena - (NOV. 2009)
- 1.5 Análisis resultados Brazuelo El Dique - (NOV. 2009)

No obstante, es importante advertir que, la carpeta denominada "Anexo 1" se encuentra vacía; es decir, no tiene los documentos referidos por la empresa.

- Recientemente, en el Acta No. 560 del 30 de agosto de 2022 se consignó el desarrollo de la reunión por medio de la cual la ANLA realizó control y seguimiento ambiental con fundamento en la evaluación realizada en el Concepto Técnico No. 5142 del 30 de agosto de 2022. En este documento se señaló en del acápite III "DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA", específicamente en la tabla del numeral 3 "PRESENTACIÓN DE CADA REQUERIMIENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DETERMINADO POR LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES, ARGUMENTOS POR PARTE DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL Y DECISIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO DEFINITIVO.", que hace parte del acápite III "DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA", se le reiteró como Requerimiento 1:

REQUERIMIENTO No. 1 Concepto Técnico	ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL	Requerimiento definitivo.
Presentar los resultados y análisis del monitoreo de agua realizado en los sitios de vertimientos autorizados sobre el Brazuelo del Dique y el Río Magdalena. Adicional a ello, debe realizar un monitoreo del cuerpo de agua receptor del vertimiento, a través de un laboratorio autorizado, con los resultados y sus respectivos análisis. En cumplimiento del numeral 3 del artículo segundo del Auto 2093 del 28 de mayo de 2015, los literales b y c del numeral 2 del artículo primero del Auto 6004 del 18 de diciembre del 2017, numerales 4 y 5 del artículo primero del Auto 00424 del 18 de febrero del 2019, del numeral 3 del artículo primero del Auto 9909 del 15 de noviembre del 2019 y del requerimiento 1 del Acta 147 del 28 de abril de 2021.	La sociedad ERAZO VALENCIA S.A.S., manifiesta que no precisa aclaraciones sobre el requerimiento, lo entiende y dará respuesta al mismo. .	Se mantiene el requerimiento como definitivo.

Para este requerimiento se tuvo en cuenta la evaluación realizada en el Concepto Técnico No. 5142 del 30 de agosto de 2022 frente al cumplimiento de esta obligación, para lo cual se verificó que no se encontraron los documentos referidos en el Anexo 1 del radicado ante la ANLA bajo el No. 2021233312-1-000 del 27 de octubre de 2021, ya que la carpeta se encontraba vacía.

Entonces, en concordancia con lo expuesto hasta el momento, se observa que la sociedad Erazo Valencia S.A.S. mediante el radicado ante la ANLA bajo el No. 2018160139-1-000 del 19 de noviembre de 2018 solo presentó el análisis de los monitoreos realizados en el año 2013; lo cual fue verificado en la evaluación realizada en el Concepto Técnico No. 2192 del 28 de abril de 2021 acogido por el Acta No. 147 del 28 de abril de 2021 y también fue señalado por la empresa en el radicado ante la ANLA bajo el No. 2021233312-1-000 del 27 de octubre de 2021 frente al Requerimiento 1 del Acta No. 147 del 28 de abril de 2021.

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

Ahora bien, en lo concerniente a los demás análisis de los resultados a los cuales hizo referencia la sociedad en el radicado ante la ANLA bajo el No. 2021233312-1-000 del 27 de octubre de 2021; es necesario resaltar que los documentos no se encontraron en la respectiva carpeta, pues estaba vacía, tal y como se verificó en el seguimiento realizado en el Concepto Técnico No. 5142 del 30 de agosto de 2022 que fue acogido por el Acta No. 560 del 30 de agosto de 2022.

Lo anterior da lugar al presunto incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el permiso de vertimientos que se establecieron en el numeral 2 del artículo 3 de la Resolución No. 1579 del 25 de octubre de 2005; pues, como se revisó, fueron objeto de requerimiento en el numeral 3 del artículo segundo del Auto No. 2093 del 28 de mayo de 2015, los literales b y c del numeral 2 del artículo primero del Auto No. 6004 del 18 de diciembre de 2017, los numerales 4 y 5 del artículo primero del Auto No. 424 del 18 de febrero de 2019, el numeral 3 del artículo primero del Auto No. 9909 del 15 de noviembre del 2019 y como requerimiento 1 del Acta No. 147 del 28 de abril de 2021 y del Acta No. 560 del 30 de agosto de 2022.

Para establecer la temporalidad, en el Concepto Técnico No. 7918 del 16 de diciembre de 2022 que le dio alcance al Concepto Técnico No. 7100 del 11 de noviembre de 2021, se precisó que:

> El incumplimiento de la Sociedad con respecto al presente Hecho, de acuerdo con la ejecutoria del Auto 2997 del 30 de julio de 2015 (11 de febrero de 2016), correspondía al plazo de tres meses cumplidos como lo establece el Auto en mención a partir del **día 11 de mayo de 2016**, siendo así que el incumplimiento se da desde esta fecha, aunado a lo anterior bajo la revisión de la información contenida dentro del Sistema de Información de Licencias Ambientales – SILA, a la fecha de la elaboración del presente Concepto Técnico, la Sociedad no ha dado alcance a lo solicitado al Hecho en mención".

No obstante, como el primer requerimiento se realizó mediante el Auto No. 2093 del 28 de mayo de 2015 -ejecutoriado el 9 de junio de 2015- en el cual se dio un término de tres (3) meses para el cumplimiento de lo allí señalado; y como la ANLA otorgó un plazo adicional igual -tres (3) meses- al indicado en el acto administrativo mencionado, entonces el presunto incumplimiento se comenzó a causar a partir del 9 de diciembre de 2015. Se advierte que, una vez verificado en el Sistema de Información de Licencias Ambientales – SILA, a la fecha de elaboración de este acto administrativo no se ha dado cumplimiento al requerimiento que corresponde al hecho objeto de investigación.

IV. Incumplimiento a los actos administrativos

De acuerdo con lo anterior se considera que existe mérito suficiente para establecer la probable existencia de conductas constitutivas de infracción ambiental, sin que se considere necesaria la etapa de indagación preliminar prevista en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, a través del auto de apertura de investigación.

V. Incorporación de documentos

En virtud de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 del 2009, según el cual para la verificación de los hechos, la autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción, serán incorporados los elementos de prueba obrantes hasta el momento en el expediente, los cuales serán apreciados en su conjunto con las pruebas recaudadas durante el trámite sancionatorio y en la oportunidad procesal pertinente.

Lo anterior, conforme a los criterios de la conducencia, pertinencia y necesidad, calificados para demostrar la configuración o no del hecho objeto de estudio, ya que aportan la información necesaria e idónea para que esta Autoridad Ambiental llegue al pleno convencimiento de la ocurrencia o no de la conducta materia de investigación.

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

En consecuencia, se relacionan las pruebas fundamento del inicio del procedimiento sancionatorio ambiental, que se entienden incorporadas al expediente, así:

- Resolución No. 1579 del 25 de octubre de 2005 a través de la cual el MAVDT le otorgó licencia ambiental a la sociedad Erazo Valencia y Cía. S en C. para el proyecto "Área de Perforación Exploratoria Bloque Palma" y la ejecución de las actividades exploratorias en el Área de Interés 1, en la vereda Palmarito del municipio de Morales del departamento de Bolívar.

- La información contenida en el oficio radicado ante la ANLA bajo el No. 4120-E1-48693 del 11 de septiembre de 2014, por la sociedad Erazo Valencia S.A. (hoy Erazo Valencia S.A.S.).

- Auto No. 2093 del 28 de mayo de 2015, por medio del cual la ANLA efectuó seguimiento y control ambiental con fundamento en los hallazgos evidenciados en el Concepto Técnico No. 1024 del 9 de marzo de 2015.

- Auto No. 2997 del 30 de julio de 2015, mediante el cual la ANLA le otorgó a la sociedad Erazo Valencia S.A. (hoy Erazo Valencia S.A.S.) un plazo adicional de tres (3) meses para presentar la información requerida en los artículos primero y segundo del Auto No. 2093 del 28 de mayo de 2015.

- Auto No. 6004 del 18 de diciembre de 2017, a través del cual la ANLA realizó seguimiento y control ambiental teniendo en cuenta los hallazgos evidenciados en el Concepto Técnico No. 5654 del 15 de noviembre de 2017.

- La información contenida en el radicado ante la ANLA bajo el No. 2018160139-1-000 del 19 de noviembre de 2018, por la sociedad Erazo Valencia S.A.S.

- Auto No. 424 del 18 de febrero de 2019, por medio del cual la ANLA efectuó seguimiento y control ambiental a partir del Concepto Técnico No. 6055 del 9 de octubre de 2018.

- Auto No. 9909 del 15 de noviembre de 2019, mediante el cual la ANLA realizó seguimiento y control ambiental con fundamento en los hallazgos evidenciados en el Concepto Técnico No. 5170 del 13 de septiembre de 2019.

- Auto No. 4559 del 21 de mayo de 2020, a través del cual la ANLA efectuó seguimiento y control ambiental teniendo en cuenta el Concepto Técnico No. 2203 del 14 de abril de 2020.

- Acta No. 147 del 28 de abril de 2021 en la cual quedó registro de lo concerniente a la reunión en la que la ANLA efectuó control y seguimiento ambiental al proyecto "Área de Perforación Exploratoria Bloque Palma", que tiene como titular a la sociedad Erazo Valencia S.A.S. Lo anterior a partir de los hallazgos consignados en el Concepto Técnico No. 2192 del 28 de abril de 2021.

- La información contenida en el radicado ante la ANLA bajo el No. 2021233312-1-000 del 27 de octubre de 2021, por la sociedad Erazo Valencia S.A.S.

- Acta No. 560 del 30 de agosto de 2022 en la cual se consignó el desarrollo de la reunión por medio de la cual la ANLA realizó control y seguimiento ambiental al proyecto "Área de Perforación Exploratoria Bloque Palma", que tiene como titular a la sociedad Erazo Valencia S.A.S. Lo anterior con fundamento en la evaluación efectuada en el Concepto Técnico No. 5142 del 30 de agosto de 2022.

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

En mérito de lo expuesto,

DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO. Ordenar el inicio del procedimiento sancionatorio ambiental en contra de la sociedad Erazo Valencia S.A.S. identificada con el NIT No. 860.514.604-5, representada legalmente por Olber Fernando Erazo Valencia, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009 y con fundamento en las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente auto.

PARÁGRAFO. El expediente sancionatorio SAN0003-00-2023, estará a disposición del investigado y de cualquier persona que así lo requiera, en los términos del artículo 36 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SEGUNDO: Incorporar a la presente actuación los documentos relacionados en el acápite V "*Incorporación de documentos*" de la parte motiva del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO. A través del Grupo de Gestión Documental de la Subdirección Administrativa y Financiera de esta Autoridad, realizar la incorporación a esta actuación sancionatoria de los documentos referidos en el presente artículo.

ARTÍCULO TERCERO. Notificar el presente auto a la sociedad Erazo Valencia S.A.S., a través de su apoderado debidamente constituido, de haberse conferido mandato en la presente actuación sancionatoria o, en su defecto, por intermedio de su representante legal o quien haga sus veces, de acuerdo con lo establecido en los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011.

PARÁGRAFO. Si la investigada entra en proceso de disolución o régimen de insolvencia empresarial o liquidación regulados por las normas vigentes, informará inmediatamente esta situación a la ANLA, con fundamento en los artículos 8, 58, 79, 80, 81, 95 numeral 8 de la Constitución Política de 1991, en la Ley 43 de 1990, en la Ley 222 de 1995, en la Ley 1333 de 2009 y demás normas vigentes y jurisprudencia aplicable. Adicionalmente, realizará la provisión contable respecto de esta obligación contingente, para lo cual deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO. De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona podrá intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio.

ARTÍCULO QUINTO. Comunicar este auto a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 56 inciso tercero de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO SEXTO. Publicar el presente auto en la Gaceta Ambiental de la ANLA, según el inciso segundo del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SÉPTIMO. Contra este auto de trámite no procede recurso alguno, de acuerdo con lo contemplado en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 28 de febrero de 2023

“POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

ANA MARIA ORTEGON MENDEZ
Coordinadora del Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales

Ejecutores
LEIDY ZAMIRA MARIÑO NIÑO
Profesional Universitario

Revisor / L□der
CARLOS EDUARDO SILVA ORJUELA
Contratista

Expediente sancionatorio No. SAN0003-00-2023.
Concepto Técnico No. 7100 del 11 de noviembre de 2021.
Concepto Técnico de alcance No. 7918 del 16 de diciembre de 2022.
Fecha: 27 de enero de 2023.

Proceso No.: 2023039031

Archívese en: Expediente sancionatorio SAN0003-00-2023.
Plantilla_Auto_SILA_v3_42852

Nota: Este es un documento electrónico generado desde los Sistemas de Información de la ANLA. El original reposa en los archivos digitales de la Entidad.